

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 38/2531

บริษัทเงินทุนไทยเซฟวิงก์ทรัสต์ จำกัดฯ

โจทก์

กระทรวงการคลัง

จำเลย

กระทรวงการคลัง จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางที่จะชนะคดี โปรดมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 111แผ่นที่ 3)

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยชำระเงิน 4,892,711.23 บาทพร้อม
ดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่25 พฤษภาคม 2521 ไป
จนกว่าจะชำระเสร็จให้โจทก์โจทก์และจำเลยต่างฎีกา เฉพาะจำเลยยื่นคำร้องตั้ง
กล่าว(อันดับ 109,105,104)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีมีเหตุสมควร จึงอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

พิเคราะห์แล้ว คดีมีเหตุสมควร จึงอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

(สมศักดิ์ จุสวัณต์-สุชาติ จิระชาติ-ดำริ ศุภพิโรจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ